

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제23-복무-04호

제 목 품위유지의무 위반

소관부서 ■■■■단 ▼▼▼▼부

조치부서 ◆◆◆◆처

내 용

1. 사건 개요

□□□□단 △△△△부(現 ■■■■단 ▼▼▼▼부) AAA(이하 “징계대상자”)는 0000. 0.00. 00:00경부터 00:00경까지 직장동료 여직원(이하 “피해자”)의 업무상 고충상담을 위해 대구 동구 ☆☆동 소재 식당에서 함께 음주 후 술에 취한 피해자를 택시에 태워 대구 동구 ★★동 소재 호텔 앞에 하차한 뒤 피해자의 동의 없이 성관계를 하려고 앞장서서 호텔 문을 열었으나 피해자가 뒤따라가는 것을 거절하였고, 다시 피해자를 숙소로 데려다 주기 위해 탑승한 택시 안에서 옆자리에 앉아있는 피해자에게 의사에 반하는 입맞춤을 하고 성관계를 요구하는 등의 발언을 하였다.

성희롱 고충관리 담당부서인 ◎◎부는 피해자의 직장내 성희롱·성폭력 고충 조사요청서(0000.00.00.)에 의한 피해사실 확인 및 조사 후 성희롱·성폭력 여부, 제재조치, 재발방지 등을 심의·의결하기 위해 양성평등위원회(0000.00.00.)를 개최하여 징계대상자가 피해자에게 성적 굴욕감과 혐오감을 느끼게 하는 성희롱 행위를 하였다고 인정하여 감사 의뢰(0000.00.00.)하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

(1) 「양성평등기본법」 제3조(정의) 제2호에서 “성희롱”이란 ‘업무, 고용, 그 밖의 관계에서 국가기관·지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 “국가기관 등”이라 한다)의 종사자, 사용자 또는 근로자가 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위 및 상대방이 성적 언동 또는 성적 요구에 따르지 아니 한다는 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위’라고 규정하고 있다.¹⁾ 또 동법 제30조~제32조에서 국가기관 등의 성희롱 등 방지 시책 수립·시행 의무, 성희롱 예방교육 등 방지조치 의무, 성희롱 실태 조사 등 의무를 규정하고 있다.

(2) 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행 규칙」 제2조 (직장 내 성희롱 판단기준의 예시) 및 별표 1 직장 내 성희롱을 판단하기 위한 기준의 예시에서 “성적인 언동”의 예시로 가. 육체적 행위(입맞춤, 포옹 또는 뒤에서 껴안는 등의 신체 접촉행위 등), 나. 언어적 행위(음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위 등), 다. 시각적 행위(음란한 사진·그림·낙서·출판물 등을 게시하거나 보여주는 행위 등), 라. 그 밖에 사회통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것으로 인정되는 언어나 행동’이라고 명시하고 있다.

1) 『남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률』 제2조와 제12조~제14조의 2에서 “직장 내 성희롱”의 정의 및 직장 내 성희롱 금지 의무를 규정하고 있으며, 『국가인권위원회법』 제2조 제3호 “평등권 침해의 차별행위”로써 성희롱을 규정하고 있다. 한편 본질적 측면에서 성희롱의 정의는 『양성평등기본법』, 『남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률』, 『국가인권위원회법』 모두 동일하다.

나. 관련 사규

(1) 공사 「KOGAS 임직원 행동강령」 제20조의4(성희롱 금지)에서 ‘임직원은 상호간에 성적 유혹 및 성적 수치심을 유발시키는 특정 신체부위를 만지거나 접촉하는 행위 및 음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위 등을 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

(2) 공사 「직장내 성희롱·성폭력 예방지침」 제4조(임직원 성희롱·성폭력 금지 등) 제1항에서 ‘공사의 임직원은 제3조에서 정의한 성희롱·성폭력 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

(3) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 공사의 제·규정을 준수하며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 「인사규정」 제37조(성실의무)에서는 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

(4) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무)에서는 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

(5) 공사 「취업규칙」 제66조(직장내 성희롱 발생시 조치) 제1항에서 ‘공사는 직장내 성희롱을 한 자에 대하여 성희롱의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계조치를 행한다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 0000.00.00. 공개경쟁채용으로 입사하여(0급, ●●), ㉔㉔실 ㉔㉔
㉔㉔팀을 거쳐 0000.00.00. 0급으로 승진 후 0000.00.00. 해외법인 ◆◆◆◆ □□
●●●로 파견되어 0000.00.00. 0급갑 ㉔㉔으로 승격하였고, 0000.00.00.부터 현재
까지 ■■■■■단 ▼▼▼▼부에 근무 중인 자로서

가. 피해자 의사에 반하는 성관계 목적의 호텔 유인 행위

0000.00.00. 00:00경부터 00:00경까지 대구 동구 ☆☆동 소재 OO식당에서 입사
동기이자 직장동료인 피해자와 업무상 고충상담을 위해 식사를 하며 맥주3병과
소주3병을 나눠 마신 후, 식당에서 나와 술에 취한 피해자를 택시에 태운 후 택시
기사에게 행선지를 말하지 않고 이동경로를 알려주며 0000.00.00. 00:00경 대구
동구 ★★동 소재 OO호텔 앞에서 하차하였고, 징계대상자가 피해자의 동의 없이
성관계를 하려고 앞장서서 호텔 문을 열었으나 피해자가 뒤따라가는 것을 거절하여
피해자 의사에 반해 성관계를 목적으로 호텔로 데려가 피해자에게 성적 수치심과
불쾌감을 주는 행위를 하였다.

나. 피해자 의사에 반하는 입맞춤 및 성관계 요구 행위

계속하여 징계대상자는 0000.00.00. 00:00경부터 00:00경까지 호텔 인근을 지나가는
택시를 잡아 택시기사에게 대구 동구 ☒☒동 소재 ‘OOOO’로 가자고 하며 이
동하던 중, 조수석 뒷좌석에 앉아있는 징계대상자가 옆에 있는 피해자에게 “너
왜 이렇게 귀엽냐?”고 말하면서 피해자 의사에 반하는 입맞춤을 하고, “오빠 한 지

오래됐어. OO야, 나랑 한 번만 하자. 딱 한번만 하자.”라고 성관계를 요구하는 발언을 하여 피해자에게 성적 수치심과 불쾌감을 주는 행위를 하였다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 위반행위 가항 관련

징계대상자는 0000.00.00. 00:00경 흡연을 위해 식당 밖으로 나가자 피해자가 따라 나와 같이 흡연을 하면서 분위기가 야릇해져 피해자에게 입맞춤을 하였는데 이를 거부하지 않았고, 이후 식당에서부터 택시를 타고 호텔 앞으로 이동할 때까지 별다른 거부 의사 없이 대화를 주고받았으며, 택시 안에서 피해자의 손을 잡았을 때도 이를 거부하지 않아 성관계를 하러 호텔로 가는 것에 대해 암묵적으로 동의한 것으로 이해했다고 주장하였고, 피해자가 호텔로 들어가는 것을 거절한 사실에 대해서는 인정하였다.

위와 관련하여 피해자는 0000.00.00. 00:00경부터 술에 취해 이후 식당에서부터 택시를 타게 된 상황이나 이동경로 등을 기억하지 못하였으나 호텔 앞에 하차 후 불빛이 반짝거리 숙소가 아닌 것을 인지하였고, 징계대상자가 동의 없이 성관계를 하려고 호텔로 데려갔기 때문에 따라 들어가는 것을 거절하였으며, 이와 같은 징계대상자의 일방적인 행위에 대해 성적수치심과 분노감 등이 들었다고 피해사실을 일관되게 진술하였다.

피해자의 남자친구인 참고인 A는 0000.00.00. 00:00경 피해자로부터 전화가 왔는데 흐느껴 울며 알아듣지 못할 정도로 “OO 오빠가 자자고 했어.”라는 말을

반복하여 피해자의 기숙사로 찾아갔는데 외출복을 입은 상태로 바닥에 앉아 계속 울면서 수치스럽다고는 이야기를 했고, “OO 오빠가 모텔로 데려갔어.”라는 말을 반복 하였다고 진술하였다.

양성평등위원회(0000.00.00.)는 피해자가 호텔 앞에 도착하자마자 거부 의사를 밝힌 것을 보았을 때 징계대상자가 피해자 의사에 반해 성관계를 하려고 모텔로 데려간 행위 자체가 ‘객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 할 수 있는 행위’로 성희롱에 해당된다고 인정하였다.

따라서 징계대상자는 호텔로 가는 것에 대해 암묵적 동의가 있었다고 주장하나 피해자가 호텔로 따라 들어가는 것을 거절한 사실을 인정한 바 있고, 『공공 부문 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼』(2023. 1. 여성가족부)에 의하면 성희롱이 성립하기 위하여 반드시 상대방이 분명하게 거부 의사를 표현하거나 불쾌감을 표시해야 하는 것은 아니므로 술에 취한 피해자가 명시적으로 거부 의사를 표시하기 어려웠던 것으로 보여지는 점, 피해자와 참고인의 일관된 진술, 양성평등위원회에서 성희롱으로 인정된 점 등을 종합적으로 고려하면 피해자의 동의를 얻었다고 보기 어려우며 이는 징계대상자가 공사 직원으로서 품위를 손상하고 공사의 위신을 떨어뜨리는 매우 부적절한 행위를 한 것으로 판단된다.

나. 위반행위 사항 관련

징계대상자는 피해자가 호텔에 들어가기를 거절하였고 술에 취한 것 같아 빨리 숙소로 데려다줘야겠다고 생각하였고 이후 지인과 약속이 있기도 하여 호텔

인근을 지나가는 택시를 다시 탔는데 피해자가 갑자기 징계대상자의 손을 잡는 등 행동이 오락가락하여 무섭다는 생각이 들어서 잡고 있던 손을 놓았더니 피해자가 갑자기 울기 시작하여 “내가 잘못했다. 미안하다.”라고 말하면서 피해자를 달래고 진정 시킨 후 기숙사 앞에 내려준 사실은 있으나, 택시 안에서 입맞춤을 하거나 “오빠 한 지 오래됐어. OO야, 나랑 한 번만 하자. 딱 한번만 하자.”라는 성관계 요구 발언을 한 사실은 없고, 식당에서 입맞춤을 한 사실은 있다고 주장하였다.

또한 징계대상자는 본 건으로 피해자가 고소를 하였으나 경찰에서 0000.00.00. 증거불충분으로 불송치 결정을 하였고, 이를 근거로 ‘피해자의 의사에 반하는 어떠한 추행이나 성희롱을 한 적이 없고 일방이 아닌 쌍방의 실수로 인해 발생한 일’이라고 주장하였고, 진위여부와 관계없이 이번 일로 얼굴을 들고 회사생활을 정상적으로 할 수 없다는 생각에 ©©부에 0000.00.00. 사직의사를 표명하였고 수리가 거절되자 0000.00.00. 철회하였다고 주장하였다.

위와 관련하여 피해자는 택시 안에서 징계대상자의 입술이 닿은 촉감이 너무 수치스럽고 더럽다고 느꼈고, 노골적인 성관계 요구 발언도 너무 모욕적이어서 “나를 이정도 밖에 보지 않느냐?”라고 울면서 말하자 당황한 징계대상자가 기사에게 “크게 한 바퀴 돌아주세요.”라고 요구하며 계속해서 택시를 태우고 다니다가 기숙사 앞에 내려주었다고 진술하였다.

또한 피해자는 0000.00.00. 00:00경 증거자료로 택시 안 블랙박스 기록을 확보하기 위해 징계대상자에게 카카오톡 메시지로 택시 영수증을 요청하였으나 최초 식당~호텔 앞까지 이용한 택시 영수증만 제시하는 등 비협조적인 모습을 보여 0000.00.00. 00:00경 ㉡㉡㉡㉡경찰서에 강제추행으로 고소장을 제출하였고, 경찰의

불송치 결정에 대하여 0000.00.00. 이의신청서를 제출하였다고 진술하였다.

피해자의 남자친구인 참고인 A는 0000.00.00. 00:00경 피해자로부터 연락을 받아 찾아간 기숙사 숙소에서 피해자가 계속 울면서 “OO 오빠가 나한테 자자고 했어. 택시 안에서 나한테 뽀뽀도 했어. 안 한지 오래 됐다고 했어.”라며 분노가 치밀고 수치스럽다고 반복하여 이야기하였다고 진술하였고, 인사부 직원 참고인 B는 0000.00.00. 00:00경 피해자와 상담 중 징계대상자가 의사에 반하는 입맞춤을 하고 성관계를 요구하는 발언을 했다는 피해사실을 전해 듣고 성희롱 고충상담 절차 등을 조언하였다고 진술하였다.

징계대상자와 피해자가 주고받은 카카오톡 메시지기록에 의하면 0000.00.00. 00:00경부터 00:00경까지 징계대상자가 ‘너한테 아주 진상을 부린 것 같은데, 정말 부끄럽고 미안해.’라고 하자 피해자는 ‘저한테 강제로 키스하고 한 지 오래 됐다고 자자고 그랬잖아요. 이건 진상이 아니라 성희롱이잖아요.’라고 답하였고, 이에 징계대상자가 ‘아 내가 그랬구나 진짜 미안해.’라는 내용의 메시지를 주고 받은 사실이 확인되었다.

양성평등위원회는 경찰에서 징계대상자의 ‘강제추행’에 대한 명확한 확인이 불가함에 따른 수사결과를 존중하더라도 성희롱의 중요한 부분 중 하나로 입맞춤이라는 행위가 존재하고 이 사실이 피해자에게 성적 굴욕감과 혐오감, 수치심을 주는 성희롱 행위에 해당한다고 인정하였다.

따라서 징계대상자가 택시 안에서 입맞춤 및 성관계 요구 발언을 한 사실이 없었다고 주장하나 피해자가 택시 안에서 갑자기 울만한 특별한 이유가 없는 점, 택시 안에서 피해자에게 “내가 잘못했다. 미안하다.”라고 말한 점, 피해자와

참고인들의 일관된 진술, 징계대상자와 피해자가 주고받은 카카오톡 메시지 내용, 징계대상자가 성희롱 고충조사 요청서가 접수된 다음날 사직의사를 표명한 점, 양성평등위원회에서 성희롱으로 인정된 점 등을 종합적으로 고려하면 택시 안에서 부적절한 행위가 없었다는 징계대상자의 주장보다 의사에 반하는 입맞춤과 성관계 요구 발언을 하였다는 피해자의 진술이 사실일 고도의 개연성이 있으며 이는 징계대상자가 공사 직원으로서 품위유지의무를 위반한 것으로 판단된다.

또한 입맞춤 등이 있었던 장소가 택시가 아니라 식당이라는 징계대상자의 주장에 의하더라도 피해자로부터 사전 승낙을 받았던 것이 아니고, 성희롱 상황에 처한 여성의 경우 상대방에게 저항함으로써 초래될 현재·미래의 위험, 두려움, 2차 피해에 대한 우려 때문에 저항보다는 상대방의 기분을 상하지 않게 그 상황을 회피하려는 경향이 있으며 그렇다고 해서 성적 수치심이나 굴욕감이 없었다는 것을 의미하는 것은 아니므로 성희롱으로 인정될 가능성이 있다고 보여 진다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

또한 공공부문 성희롱 방지조치의 실효성을 제고하고, 사건 발생 기관에 대한 점검과 관리, 조직문화 개선 등을 강화하는 내용의 『양성평등기본법』이 2021. 4.20. 일부 개정됨에 따라 성희롱 사건 발생사실 통보 및 재발방지대책 의무화,

사건 발생 기관 점검·관리 근거 마련, 성희롱 방지조치에 대한 기관장 책무 강화로 공공부문의 성희롱·성폭력의 근절은 물론 일터에서의 성차별적 관행을 해소하고 성평등한 조직문화를 만들고자 하는 국가차원의 성희롱 관련 엄정 대처 및 근절 의지가 확고하며,

우리 공사도 「직장내 성희롱·성폭력 예방지침」 제4조(임직원 성희롱·성폭력 금지 등)에 따라 공사의 임직원은 성희롱·성폭력 행위를 하여서는 아니 되며, 「취업규칙」 제66조(직장내 성희롱 발생시 조치)에 따라 직장내 성희롱을 한 자에 대하여 성희롱의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행하여야 한다고 명시되어 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ① 기혼자임에도 직장동료 여직원을 대상으로 직장내 성희롱 행위를 하여 피해자에게 성적 굴욕감과 혐오감 등 극심한 정신적 고통을 준 점 ② 상급자를 폭행하여 품위유지의무 위반으로 0000.00.00. 정직2월의 징계처분을 받았음에도 본인의 행동에 주의를 기울이며 자숙하지 않고 비위 행위를 한 점 ③ 최근 성희롱 사건에 대해 국가적·사회적으로 이슈가 되고 성희롱·성폭력 근절에 대한 사회적 요구가 높아졌음에도 불구하고 부적절한 성희롱 행위를 한 점 ④ 성희롱·성폭력 예방 교육을 수 회 받고도 스스로 경계하지 아니하고 간과한 점 등을 종합할 때 성희롱 행위자에 대한 무관용의 원칙에 따라 중징계의 제재 절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(경영지원처장)은 「KOGAS 임직원 행동강령」 제20조의4(성희롱 금지), 「취업규칙」 제7조(성실의무)와 제66조(직장내 성희롱 발생 시 조치), 「직장내 성희롱·성폭력 예방지침」 제4조(임직원 성희롱·성폭력 금지 등), 「인사규정」 제37조(성실의무)와 제43조(품위유지의무)를 위반한 AAA에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다. (정직)